PROYECTO DE LEY

Ley de carrera del equipo de salud

Ley marco, acordada en el Consejo Federal de Salud, que fija para el personal de salud nacional el ingreso por concurso público, la capacitación continua y los ascensos por concurso y evaluación, con puntaje por servicio en zonas con déficit de profesionales, e invita a las provincias a adherir.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Ley marco con invitación a adherir (la salud es competencia provincial: obliga solo al personal nacional).

FUNDAMENTOS

La calidad de la atención depende de equipos de salud formados, estables y bien distribuidos en el territorio. Hoy las reglas de ingreso, formación y progreso del personal de salud difieren entre establecimientos y jurisdicciones, y conviven designaciones transitorias prolongadas con concursos que se convocan en forma irregular. Faltan profesionales en especialidades críticas y en localidades del interior. El presente proyecto, acordado en el Consejo Federal de Salud, establece las bases de una carrera del equipo de salud para el personal nacional: ingreso exclusivamente por concurso público y abierto, con jurados idóneos y publicidad de cada etapa; capacitación continua a cargo del empleador; ascensos y jefaturas por concurso y evaluación de desempeño; y puntaje adicional para quienes trabajen en zonas con déficit de profesionales. La ley complementa el régimen de empleo público nacional y el convenio colectivo sectorial vigente, respeta los derechos adquiridos y se financia dentro de los créditos existentes y del techo previsto para recursos humanos en salud. Como la salud es competencia de las provincias, se las invita a adherir o a adecuar sus regímenes, con asistencia técnica de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece las bases de la carrera del equipo de salud, con ingreso por concurso, capacitación continua y ascensos por mérito, conforme los lineamientos acordados en el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica al personal del equipo de salud que presta servicios en los establecimientos asistenciales, hospitales e institutos del Ministerio de Salud de la Nación y de sus organismos descentralizados. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir para su propio personal, y a los hospitales de gestión compartida a adoptarla en sus convenios.

ARTÍCULO 3°.- Equipo de salud. Integran el equipo de salud, a los efectos de la presente ley, las personas que ejercen profesiones y actividades de la salud regidas por la Ley N° 17.132, la Ley N° 24.004 y demás normas de ejercicio profesional, y el personal técnico y auxiliar que interviene en forma directa en la atención de la salud, en los agrupamientos que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 4°.- Relación con otros regímenes. La presente ley complementa la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de los profesionales de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos del Ministerio de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/2009, que se adecuarán a sus bases en la negociación colectiva. Ninguna de sus disposiciones afecta los derechos adquiridos ni la situación de revista del personal en funciones.

Capítulo II – Ingreso

ARTÍCULO 5°.- Ingreso por concurso. El ingreso a la carrera del equipo de salud se realiza exclusivamente por concurso público y abierto de antecedentes y oposición, que garantiza la selección por mérito e idoneidad y la igualdad de oportunidades. Las designaciones transitorias para cubrir necesidades urgentes no pueden exceder de doce (12) meses ni renovarse sin llamado a concurso.

ARTÍCULO 6°.- Jurados y publicidad. Los concursos se sustancian ante jurados integrados por profesionales de la especialidad o actividad, con participación de representantes de universidades o sociedades científicas, según lo establezca la reglamentación. Las convocatorias, los órdenes de mérito y los dictámenes se publican en un sitio oficial de acceso abierto.

ARTÍCULO 7°.- Zonas con déficit de profesionales. En los concursos se otorga puntaje adicional por los servicios prestados en localidades declaradas con déficit de profesionales, según los criterios que acuerde el Consejo Federal de Salud.

Capítulo III – Capacitación y ascensos

ARTÍCULO 8°.- Capacitación continua. El empleador garantiza al personal del equipo de salud un programa de capacitación continua, gratuito y dentro de la jornada laboral o con licencia a ese fin, acorde con las necesidades del servicio y las prioridades sanitarias acordadas en el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 9°.- Ascensos. Los ascensos de categoría y el acceso a funciones de jefatura se realizan por concurso, considerando la evaluación periódica de desempeño, la capacitación acreditada y la antigüedad. Las funciones de jefatura se ejercen por un plazo determinado y se renuevan por nuevo concurso.

ARTÍCULO 10°.- Evaluación de desempeño. El desempeño del personal se evalúa en forma periódica, con criterios objetivos y públicos, y con derecho de la persona evaluada a conocer el resultado y a formular observaciones.

Capítulo IV – Coordinación federal, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Consejo Federal de Salud. El Consejo Federal de Salud acuerda los lineamientos comunes de la carrera, las equivalencias entre jurisdicciones para facilitar la movilidad del personal y los criterios de zonas con déficit de profesionales. El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley para el personal nacional.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley al personal nacional se atiende con los créditos asignados al Ministerio de Salud y a sus organismos descentralizados. Los mayores costos que demande se financian dentro del techo que la cuenta fiscal reserva para recursos humanos en salud; conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, los que no tengan crédito en el presupuesto vigente al sancionarse la presente se activan con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 13°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley o a adecuar sus regímenes a sus bases. Las jurisdicciones adheridas acceden a la asistencia técnica del Ministerio de Salud de la Nación para la organización de sus concursos.

ARTÍCULO 14°.- Plazos. Los concursos para cubrir los cargos vacantes y los ocupados en forma transitoria del personal nacional se convocan dentro de los dieciocho (18) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app